

Form / Formule 72U

NOTICE OF MOTION

Court File Number: _____

IN THE COURT OF KING'S BENCH OF
NEW BRUNSWICK
FAMILY DIVISION
JUDICIAL DISTRICT OF

BETWEEN:

APPLICANT

and

RESPONDENT

NOTICE OF MOTION (FORM 72U)

APPLICANT

TO:

(Name and mailing address of the Respondent)

The Applicant will apply to the Court at

_____,
(specific location) on the ____ day of _____,
20 ____ at ____ a.m./p.m.
for the following order:

AVIS DE MOTION

No du dossier : _____

COUR DU BANC DU ROI DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
DIVISION DE LA FAMILLE
CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE

ENTRE :

REQUÉRANT

et

INTIMÉ

AVIS DE MOTION (FORMULE 72U)

REQUÉRANT

À :

(Nom et adresse de l'intimé)

Le requérant demandera à la Cour à

_____,
(lieu précis) le _____ 20 _____,
à ____ h l'ordonnance qui suit :

Formule 72U

(state the grounds to be argued, including a reference to any statutory provision or rule to be relied on)

(indiquer les motifs à discuter y compris les renvois à toute disposition législative ou règle invoquée)

i *(Please check appropriate box or boxes)*

1. Child support for the following children:

- ☐ interim order; *or*
☐ variation (*or* rescission *or* suspension) of attached order

Name of child

Nom de l'enfant

Age

Âge

Date of birth

Date de naissance

(If claiming special expenses, please specify nature and amount, where possible, of the expense(s) claimed and name of child(ren) for which expense(s) is (are) claimed.)

(Si vous demandez des dépenses spéciales, veuillez en préciser, si possible, la nature et le montant et le nom de l'enfant pour qui ces dépenses sont sollicitées.)

Nature of expense

Nature des dépenses

Amount claimed

Montant sollicité

Name of child

Nom de l'enfant

Formule 72U

(State the grounds to be argued including a reference to any statutory provision or rule to be relied on. If claiming an amount that is different from the table amount and is not a special expense, please specify the amount. Please attach affidavit specifying the reasons upon which you are relying for departure from the table amount. )

(Indiquer les motifs à discuter, y compris les renvois à toute disposition législative ou à toute règle invoquée. Si vous demandez un montant qui diffère du montant figurant à la table, et qui n'est pas une dépense spéciale, veuillez en préciser le montant. Veuillez joindre un affidavit indiquant les raisons sur lesquelles vous vous appuyez pour demander un montant autre que celui qui apparaît à la table. )

Particulars of Previous Order:

Date of previous order: _____

Amount paid under previous order: _____

2. Parenting order with respect to the following children:

- ☐ interim order; *or*
☐ variation (*or* rescission *or* suspension) of attached order

Précisions sur l'ordonnance antérieure :

Date de l'ordonnance antérieure : _____

Montant payé en vertu de l'ordonnance antérieure : _____

2. Ordonnance parentale à l'égard des enfants suivants :

- ☐ ordonnance provisoire ; *ou*
☐ modification (*ou* abrogation *ou* suspension) de l'ordonnance annexée

Name of child

Nom de l'enfant

Age

Âge

Date of birth

Date de naissance

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Formule 72U

Previous parenting arrangements:

Ententes parentales antérieures :

Date of previous order: _____

Date de l'ordonnance antérieure : _____

3. Other claim *(Please specify. State the relief sought and the grounds to be argued, including a reference to any statutory provision to be relied on.)*

3. Autre demande *(Veuillez préciser. Indiquez les mesures de redressement sollicitées et les motifs à discuter, y compris les renvois à toute disposition législative invoquée.)*

Upon the hearing of the motion, the following affidavits or other documentary evidence will be presented: *(list the documentary evidence to be used at the hearing of the motion.)*

À l'audition de la motion, les affidavits ou les autres preuves littérales suivants seront présentés : *(énumérez les preuves littérales qui seront utilisées lors de l'audition de la motion.)*

Formule 72U

You are advised that:

- a) you are entitled to issue documents and present evidence at the hearing in English or French or both;
 - b) the applicant intends to proceed in the _____ language; and
 - c) if you intend to proceed in the other official language, an interpreter may be required, and you must so advise the court administrator at least 7 days before the hearing.
4. If you are applying for a parenting order for child support or spousal support, you will need to tell the court about:
- any criminal or child protection cases or orders that involve you or the other party, or
 - any restraining or protection orders or applications against one of you.

The judge will use this information to help ensure that any orders in this proceeding do not conflict with other orders or proceedings.

Sachez que:

- a) vous avez le droit dans la présente audition, d'émettre des documents et de présenter votre preuve en français, en anglais ou dans les deux langues;
 - b) le requérant a l'intention d'utiliser la langue _____; et
 - c) si vous avez l'intention d'utiliser l'autre langue officielle, les services d'un interprète pourront être requis et vous devrez en aviser l'administrateur de la cour au moins 7 jours avant l'audition.
4. Si vous demandez une ordonnance parentale ou une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou d'un époux, vous devrez mentionner à la cour les éléments suivants :
- toute affaire ou ordonnance pénale ou de protection de l'enfance qui vous vise, ou qui vise l'autre partie;
 - toute ordonnance ou demande d'interdiction ou de protection contre l'un ou l'autre d'entre vous.

Le juge utilisera ces renseignements pour s'assurer que toute ordonnance rendue en vertu de cette instance n'est pas en conflit avec d'autres ordonnances ou instances.

Formule 72U

The following are all other court proceedings involving one or both parties to the proceeding or any of the children: *(Give the name of the court, the court file number, the kind of order the court was asked to make and what order, if any, the court made. If the proceeding is not yet completed, give its current status.)*

Toutes les instances judiciaires impliquant une ou les deux parties à cette instance ou toute enfant sont les suivants : *(Donnez le nom de la cour, le numéro du dossier, le genre d'ordonnance demandée et l'ordonnance rendue par la cour, s'il y a lieu. Si l'instance n'a pas été menée à conclusion, dites à quelle étape elle se trouve.)*

DECLARATION OF APPLICANT

5. ☐ I have read and understand this Notice of Motion. The statements of which I have personal knowledge are true, and those of which I do not have personal knowledge I believe to be true.
- ☐ I certify that I am aware of my duties under sections 7.1 to 7.5 of the *Divorce Act*.

DATED at _____,
(specific location) this ____ day of _____,
20____.

(signature of Applicant)

DÉCLARATION DU REQUÉRANT

5. ☐ J'ai lu l'avis de motion et j'en comprends le sens. Les faits qui y sont énoncés et dont j'ai une connaissance personnelle sont vrais et je crois être vrais ceux dont je n'ai pas de connaissance personnelle.
- ☐ J'atteste que je suis conscient des obligations qui me sont imposées en application des articles 7.1 à 7.5 de la *Loi sur le divorce*.

FAIT à _____,
(lieu précis) le _____ 20____.

(signature du requérant)

Formule 72U

STATEMENT OF SOLICITOR *(Where applicant has retained a solicitor)*

6. I, _____
solicitor for the applicant, certify that I have
complied with the requirements of section 7.7
of the *Divorce Act*.

*(Where in the circumstances it would clearly not
be appropriate to discuss the matters in subsection
7.7(1) with the applicant, set out the circumstances.)*

DÉCLARATION DE L'AVOCAT *(Si le requérant a retenu les services d'un avocat)*

6. JE SOUSIGNÉ, _____
avocat du requérant, atteste m'être conformé
aux exigences prévues à l'article 7.7 de la
Loi sur le divorce.

*(Si les circonstances en l'espèce sont telles qu'il
serait inapproprié de discuter des questions visées
au paragraphe 7.7(1) avec le requérant, indiquez
ces circonstances.)*

DATED at _____,
(specific location) this ____ day of _____,
20____.

(signature of Solicitor)

FAIT à _____,
(lieu précis) le _____ 20____.

(signature du l'avocat)